REPUBLIKA NG PILIPINAS
LALAWIGAN NG BATANGAS
BAYAN NG TUY

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN

HALAW SA KATITIKAN NG IKA-99 KARANIWANG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG TUY, BATANGAS NA GINANAP SA BULWAGANG PAMBAYAN NOONG IKA-24 NG SETYEMBRE, 2024

MGA DUMALO:

KGG. ARMANDO P. AFABLE,	PANGALAWANG PUNONG BAYAN, TAGAPANGULO,
Kgg. Michael O. Perez,	Kagawad,
Kgg. Randoll I. Catapang,	Kagawad,
Kgg. Rafael C. Bautista,	Kagawad,
Kgg. Reymundo C. Rodriguez,	Kagawad,
Kgg. Aniceto C. Abiad,	Kagawad,
Kgg. Felisa C. Rivera,	Kagawad,
Kgg. Eduardo P. Afable Jr.,	Kagawad,
Kgg. Adrian C. Perez,	Kagawad,
Kgg. Roberto A. Mendoza,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Barangay,
Kgg. Ly-ann Angeline D. Avena,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Kabataan.

HINDI NAKADALO:

Wala.

KAPASIYAHAN BLG. 2024 - 138

KAPASIYAHANG PINAGTITIBAY ANG ORDINANSA BLG. 022: "ORDINANSANG NAGTATAKDA NG PANUNTUNAN SA LAHAT NG MAGSASAGAWA O MAGDARAOS NG PANGMADLANG PAGTITIPON NA SANGKOT ANG MARAMING MGA TAO SA BAYAN NG TUY"

SAPAGKAT, nasasaad sa Batas Pambansa Blg. 880 na may titulong *"The Public Assembly Act of 1985"* na may karapatan ang mga tao na mapayapang magtipon-tipon at magpetisyon sa pamahalaan para sa pagtugon sa mga hinaing ay mahalaga para sa lakas at katatagan ng Estado. Sa layuning ito, dapat tiyakin ng Estado ang malayang paggamit ng naturang karapatan nang walang pagkiling sa mga karapatan ng iba sa buhay, kalayaan at pantay na proteksyon ng batas;

SAPAGKAT, nasasaad sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas ng 1987, Artikulo XIII – Katarungang Panlipunan at mga Karapatang Pantao – Kalusugan Seksyon 11 na dapat magsagawa ang Estado ng pinag-isa at komprehensibong hakbang sa pagpapaunlad ng kalusugan na magbibigay ng mga pangunahing pangangailangan, mga paglilingkod pangkalusugan at iba pang mga serbisyong panlipunan para sa mga mamamayan na mura at abot abot-kayang halaga. Dapat magkaroon ng prayoridad para sa mga pangangailangan ng mahihirap na maysakit, matatanda, may kapansanan, mga babae, at mga bata;

SAPAGKAT, sang-ayon sa Republic Act No. 7160 na may titulong *"Local Government Code of 1991"*, Titulo I, Seksyon 2(c), isang patakaran at polisiya ng Estado na kailangan ng lahat ng ahensya at tanggapan ng pamahalaang nasyunal na magsagawa ng pana-panahong konsultasyon mula sa pamahalaang lokal, di pampamahalaang organisasyon, at organisasyon ng mga tao, at iba pang sektor ng komunidad na ipagpaalam sa may huridikasyon bago magpatupad ng anumang proyekto;

SAPAGKAT, maraming mga samahan, organisasyon, establisyemento, mga karaniwang tao ang nagsasagawa ng kanilang mga proyekto nang walang impormasyon o pahintulot sa mga pinuno ng pamahalaang barangay, lalo't higit ng pamahalaang bayan;

SAPAGKAT, upang maiwasan ang mga suliranin o sakuna na maaaring dumating o danasin ng mga mamamayan bunga ng mga di wastong pagsasagawa ng mga proyekto, programa at aktibidad;

SAPAGKAT, upang makaiwas ang pamahalaang bayan sa suliraning maaaring dumating at tuloy matiyak na magiging maayos ang pagsasagawa ng anumang proyekto, aktibidad, o serbisyong panlipunan ay nararapat na magsagawa ng isang ordinansa na magtatakda ng mga pamantayan na ipinasusunod ng iba't ibang tanggapang lokal na siyang nakasasakop sa isasagawang proyekto, aktibidad, o anumang serbisyong panlipunan;

SAPAGKAT, ang pagkakaroon ng isang ordinansa bago maglunsad ng mga proyekto, aktibidad, o anumang serbisyong panlipunan, lalo't higit ang isinagasawa ng mga indibidwal, asosasyon, organisasyon, samahan, at establisyemento, ay upang maiwasan ang hindi wastong pamamaraan ng pagsasagawa ng proyekto, aktibidad, o anumang serbisyong panlipunan at upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan;

SAPAGKAT, ang bayan ng Tuy ay isa ng papaunlad na bayan at marapat lamang na iayon o iakma ang Ordinansa sa kasalukuyang kalagayan ng bayan batay sa takbo ng panahon.

NGAYON, dahil dito at sa mungkahi ni Kagawad Randoll I. Catapang na pinangalawahan ng lahat na miyembro ng Sangguniang Bayan, ang sumusunod na kapasiyahan ay napagtibay.

ORDINANSA BLG. 022

ORDINANSANG NAGTATAKDA NG PANUNTUNAN SA LAHAT NG MAGSASAGAWA O MAGDARAOS NG PANGMADLANG PAGTITIPON NA SANGKOT ANG MARAMING MGA TAO SA BAYAN NG TUY

May Akda: KGG. RANDOLL I. CATAPANG AT KGG. ANICETO C. ABIAD

Pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas:

SEKSYON 1. Titulo. Ang Ordinansang ito ay tatawaging "Ordinansang Nagtatakda ng Panuntunan sa Lahat ng Magsasagawa o Magdaraos ng Pangmadlang Pagtitipon na Sangkot ang Maraming mga Tao sa Bayan ng Tuy."

SEKSYON 2. Layunin. Ito ay naglalayong maisaayos at mailagay sa tamang kaayusan ang pagsasagawa ng mga programa, proyekto, at iba pang aktibidad na isinasagawa ng mga organisasyon, asosasyon, establisyemento, samahan, o maging ng isang indibidwal lamang nang hindi isinasangguni o ipinaaalam sa pamahalaang barangay o pamahalaang bayan.

SEKSYON 3. Mga Serbisyong Pangmadla. Ang mga proyekto, programa, aktibidad na isinasagawa ng mga nagnanais magbigay ng serbisyong pangmadla ay nahahati sa mga sumusunod:

A. Pangkalusugan

1. Misyong Medikal o iba pang pangmadlang gawaing medikal
2. Pangangalap ng mga tao na dadalhin sa mga libreng pagamutan sa labas ng bayan
3. Malawakang panghihingi ng pera para sa isang pasyente na dadalhin sa pagamutan o para sa pagpapalibing ng isang namatay

B. Pangkabuhayan o Pang-ekonomiya

1. Pagdaraos o pagtawag ng mga pagpupulong sa barangay na may kinalaman sa pagtatayo ng isang proyekto o kaya'y impormasyon sa lahat ukol sa kanilang pangkabuhayan o pangangalap ng tao para sa paghahanapbuhay sa bayan ng Tuy o sa ibang bayan o pangingibang bansa
2. Pagpasok sa isang barangay ng mga ilang grupo ng mga nagbebenta at nagpapakilala ng kanilang mga produkto.
3. Mga pansamantalang nagtatayo ng mga tindahan o anumang negosyo kung may mga kasiyahan o anumang uri ng malakihang okasyon o pagtitipon na kumuha ng pahintulot sa Punong Barangay
4. Pamimigay ng ayuda sa mga barangay mula sa pribadong tao o grupo at mga samahang pribado o NGO (non-government organization)
5. Pagdaraos ng *rally* o demonstrasyon

C. Pangkasayahan at Pang-Isports na Gawain

1. Pagdaraos ng mga liga o aktibidad ng anumang palakasan.
2. Pagdaraos ng mga konsierto sa musika at iba pang kahalintulad nito
3. Pagdaraos ng mga aktibidad sa pagandahan at iba pa.

D. Pampulitika

1. Kung magsasagawa ng pangmadlang gawain sa panahon ng eleksyon ay nasa pagpapasiya na ng *Commission on Elections* (COMELEC) ang pagbibigay ng pahintulot dito

E. Pang-Edukasyon

1. Pangangalap ng mga mag-aaral para sa *scholarship program* ng pribadong grupo na hindi talos o batid ang layunin o pinagmulan na maaaring magdulot ng hindi magandang kapalaran o kahihinatnan
2. Iba pang mga pagdaraos ng pulong tungkol sa usaping edukasyon

SEKSYON 4. Kautusan. Upang maging maayos ang komunidad at maiwasan ang mga tiwaling gawain para sa katahimikan, ang lahat ng mga magsasagawa ng mga gawain o aktibidad na nabanggit na isasagawa sa barangay ay marapat na kumuha muna ng pahintulot (*permit*) sa barangay na nakasasakop kung saan ito gagawin o idaraos at kaukulang pahintulot mula sa Tanggapan ng Punong Bayan. Kung ito ay nasa kabayanan, ang pahintulot (*permit*) ay magmumula sa Tanggapan ng Punong Bayan. Kung ang proyekto ay Misyong Medikal, ang magsasagawa ay kailangan ang permiso ng Rural Health Center bago mabigyan ng pahintulot *(permit*) mula sa Tanggapan ng Punong Bayan. Kung ang pangmadlang gawain ay isang proyekto o inisyatibo ng pamahalaang bayan o isang pampublikong gawain ay hindi na kailangan ng pahintulot ng Punong Bayan subalit kailangan pa rin itong ipaalam sa Tanggapan ng Punong Bayan at sa Punong Barangay kung saan idaraos ang gawain.

SEKSYON 5. Pagpapataw ng Butaw (Fee) para sa Pagsasagawa ng Pangkalahatang Aktibidad. Ang halaga ng butaw na dapat bayaran sa anumang pangmadlang gawain ay batay sa itinatakda ng *Article D. Permit Fee on Holding of Rallies, Demonstrations and Other Assemblies* at *Article L. Permit Fee for the Conduct of Group Activities, Section 3L.01. Imposition of Fees* ng *Tax Ordinance No. 2023 - 001* o *Revised Revenue Code of Tuy, Batangas 2023*.

SEKSYON 6. Takdang Araw ng Pagbabayad. Ang mga bayarin na itinatakda ng Ordinansang ito ay marapat na bayaran sa Tanggapan ng Pambayang Ingat-Yaman matapos na maisakatuparan ang pagsagot sa aplikasyon ng pagkuha ng pahintulot (*permit*) sa Punong Bayan.

SEKSYON 7. Libre sa Pagbabayad. Ang mga programa at aktibidad na isinasagawa ng sumusunod na institusyon: edukasyon, pangkawang-gawa (*charitable activities*), relihiyon at pulitikal ay walang kaukulang bayad at nararapat na ibigay ng Punong Bayan ang karampatang pahintulot. Ang mga programa at aktibidad ng inoobligang magkaroon ng pahintulot ang pagdalo ay marapat na maibigay ang karampatang bayad batay sa nasasaaad sa Seksyon 5 ng Ordinansang ito kahit na ang magsasagawa ng programa o aktibidad ay itinuturing na libre sa pagbabayad.

SEKSYON. 8 Lugar na Pagdarausan ng Pagtitipon. Alinsunod sa itinatakda ng Batas Pambansa Blg. 880, ang Sangguniang Barangay at/o Pamahalaang Bayan ay marapat na magtakda ng lugar kung saan maaaring magdaos ng isang pagtitipon at/o mga gawain.

SEKSYON 9. Probisyong Administratibo. Ang Hepe ng Tuy PNP ay marapat na mabigyan ng kopya o sipi ng pahintulot (*permit*) na inilabas ng Punong Bayan.

SEKSYON 10. Kaparusahan. Ang sinumang lalabag sa Ordinansang ito ay may kaparusahan tulad ng mga sumusunod:

Unang Paglabag:	Isang Libong Piso (PHP 1,000.00)
Ikalawang Paglabag:	Isang Libo at Limang Daang Piso (PHP 1,500.00)
Ikatlong Paglabag:	Dalawang Libo at Limang Daang Piso (PHP 2,500.00) at HINDI NA MULING pahihintulutan na magsagawa ng anumang pangmadlang gawain

SEKSYON 11. Sugnay ng Paghihiwalay (*Separability Clause*). Kung alinman sa mga probisyon ng mga panuntunan ay nadeklarang hindi tumpak o hindi ayon sa Saligang Batas, ang natitirang bahagi o probisyon ay ituturing na balido o epektibo.

SEKSYON 12. Sugnay na Nagwawalang Bisa (*Repealing Clause*). Ang lahat ng kautusang administratibo, mga alituntunin at regulasyon, mga sirkular, at pag-uutos na salungat sa mga probisyon ng kautusan ay pinawawalang-bisa, sinususugan, o binabago.

SEKSYON 13. Pahayag ng Hangarin sa Pagsunod sa Batas (*Declaration of Intent to Conform with Law*). Ang Ordinansang ito ay sumailalim sa mga Pambansang Batas at Alituntunin na sumasakop dito.

SEKSYON 14. Pagkabisa (*Effectivity*). Ang Ordinansang ito ay magkakabisa matapos pagtibayin labing-limang (15) araw matapos mailathala sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon.

PINAGTIBAY, ngayong ika-24 ng Setyembre, 2024 sa Tuy, Batangas.

Inatasan ang Kalihim na pahatdan ng sipi ng Ordinansang ito ang Punong Bayan, Kgg. Jose Jecerell C. Cerrado, ang Pambayang Ingat-Yaman, ang Hepe ng Tuy PNP, at ang lahat ng mga Punong Barangay, lahat ay ng Tuy, Batangas, para sa kanilang kaalaman, patnubay, at kaukulang hakbang.

Pinatutunayan ko ang kawastuan ng Ordinansang nasasaad sa itaas nito na pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas noong ika-24 ng Setyembre, 2024.

MERLINDA P. MENDOZA
Kalihim

Patotoo:

ARMANDO P. AFABLE
Pangalawang Punong Bayan
Tagapangulo

Pinagtibay:

JOSE JECERELL C. CERRADO
Punong Bayan